

وتصل إليها كافة الخدمات والمرافق العامة ، مقام عليها بناية سكنية القناطر (١١) مكونة من عدة طوابق وشقق سكنية من ضمنها الشقة موضوع الدعوى.

وصف البناء المقام على قطعة الأرض لحظّة الكشف

الهيكل الانشائي للبناء مدني ، من القوا عد والاعمدة والأسقف من الخرسانة المسلحة للواجهات الخارجية من الحجر مع بروزات وتشكيلات وديكورات معمارية ، ويتكون البناء من طابق تسوية واربعة طوابق علوية ، البناء مخدوم بمطلع درج مشترك ، مبطن رخام ، مع در بزين حماية وباب ، مدخل البناية يفتح الى الجنوب والبناء مخدوم بمصعد ، القطعة محاطة بجدار استنادي وأسوار من جميع الجهات ، ويوجد امام البناء من الجهة الجنوبية ساحة معبدة مواقف للسيارات.

وصف الشقة موضوع الدعوى

وبعد العودة للشقة موضوع الدعوى بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ (بالقوة الجبرية) برفقة مأمور التنفيذ الاكرم ووكيل المحكوم له المحامي هيثم المساعدة ومنوب التنفيذ القضائي وبعد الدخول اليها والقيام بجميع الأعمال الفنية اللازمة لإنجاز مهمتنا تبين لنا ما يلي:
الشقة موضوع الدعوى رقم (١٣١/ واحد من الطابق الثالث) الشقة الشرقية من الطابق الثالث عدا سطحها والسطح خدمات مشتركة البالغ مساحتها بموجب صورة سند التسجيل (١٩٩)م ٢ مسكونة ومأهولة من قبل مالكيها السيد مالك فوزات الخوري.

تتكون الشقة من: غرفة ضيوف ومطبخ وصالة معيشة وثلاثة غرف نوم وثلاثة حمامات وموزعات داخلية وغرفة مستودع (غسيل) وبلكون عدد (٢) ، تشطيبات الشقة على النحو التالي :

الجدران الداخلية قسارة مع طراشة ودهان املاشن وديكوري مع ديكورات جانبية على بعض الجدران من جبسن بورد مدهونة دهانات ديكورية ودهان تعتيق ، الأسقف فيه ديكورات من كورنيش جبسين مع دهانات ديكورية وانارة من سبوتات ويحرات ، الارضية مبلطة بلاط سيراميك ، الشبابيك المنيوم مع اباجورات ، باب المدخل الرئيسي والابواب الداخلية خشب مدهونة دهان موجنو مع باب حديد حماية لباب المدخل الرئيسي والابواب البلاكين من الحديد ، المطبخ جدرانها مبلطة بلاط سيراميك وفيه خزائن سفلية وعلوية معلقة من المنيوم مع وجه جرانيت ومجلى حوضين ويوجد فيه طاولة طعام من الرخام ، الحمامات جدرانها مبلطة بلاط سيراميك وفيها باننوهات ومقاعد افرنجية ومغاسل وشطافات.

التقديرات

وانذا وفي ضوء المهمة الموكولة لنا ومراعاتنا لكافة الاسس والاعتبارات التي افهمتنا اياها الهيئة الموقرة ومراعاتنا لموقع قطعة الارض وقربها من الخدمات والمرافق العامة وتشطيبات الشقة الشرقية موضوع الدعوى رقم (واحد من الطابق الثالث) التي نقدر عمرها بحوالي (عشرة سنوات) تقريبا فإننا نقدر قيمة المربع الواحد

من مساحتها البالغة بموجب صورة سند التسجيل (١٩٩م) بتاريخ الكشف الواقع في ٢٠٢٦/١/١٨ بمبلغ (٢٨٥) دينار/م فتكون قيمتها =

$$285 \times 199 = 56715 \text{ دينار}$$

واستنادا لنص المواد (٨٣ و ٨٤ و ٨٥) من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بموجب القانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٧ نبين للمحكمة الموقرة ما يلي:

١- لا يوجد أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيدتنا واستقلالنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة ولا يوجد بيننا وبين أطراف الدعوى أي صلة قرابة أو عداوة وتم تحليفنا القسم القانوني على أن نقوم بمهمتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص.

٢- تم الاطلاع على مبررات وبيانات القضية المسلمة لنا من قبل هيئة التنفيذ الموقرة وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي ومطابقتها مع بعضها البعض وكانت كافية للنهوض بمهمتنا.

٣- قمنا بزيارة موقع العقار موضوع الدعوى عدة مرات حيث كانت الشقة مغلقة وبرفقة مأمور التنفيذ ووكيل المحكوم له ومندوب التنفيذ القضائي تم الدخول الى الشقة موضوع الدعوى والقيام بالأعمال الفنية اللازمة حسب الأصول.

٤- وبناء على ذلك ومن خلال خبرتنا العلمية والعملية قمنا بإعداد تقرير الخبرة لوحدنا دون تدخل من أحد ونؤيد النتائج الواردة في التقرير ولم يتم اطلاق اي جهة على محتوى التقرير الذي استغرق اعداده حوالي (١٠) ساعات عمل مكثبي وميداني.

٥- المعلومات الشخصية:

أ - الاسم: حسين محمد قاسم طلافاح/ مهندس مدني تخصص انشاءات ابنية.

- العنوان: أيدون - أربد .

ب - الاسم: احمد محمد جميل الخطيب - مساح مرخص.

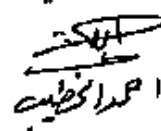
- العنوان: أربد.

نقدم تقريرنا للمحكمة الموقرة وهذه خبرتنا تحريرا في ٢٠٢٦/٢/١٨ .

خبير فني



خبير فني



تقرير خبره بالقضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٥/١٣٦٩

بناء على قرار قاضي التنفيذ / محكمة صلح حقوق بني عبيد الموقرة انتخابنا خبراء بالقضية التنفيذية رقم (٢٠٢٥/١٣٦٩) وبرفقة مأمور التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٨، تم الكشف على العقار موضوع الدعوى بدلالة وكيل المدعي وبعد الوقوف على رقبة العقار افهمتنا الهيئة الموقرة المهمة الموكولة لنا وهي:

- ١- تطبيق المبررات على بعضها البعض وعلى واقع العقار من جهة أخرى.
- ٢- وصف قطعة الأرض رقم (٢٦١) حوض رقم (٥) سعوه والمرج لوحة رقم (٦) من اراضي الحصن/ اريد وصفا دقيقا وشاملا.

٣- تقدير قيمة الشقة موضوع الدعوى رقم (١٣١)، مع الأخذ بعين الاعتبار نص المواد (٨٣ و ٨٤ و ٨٥) من قانون اصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الاولى والثانية على ان يقوم الخبراء بمهمتهم بكل تجرد وصدق وأمانة وإخلاص وان يقوموا بالإفصاح عن عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها اثاره الشكوك حول حيديتهم واستقلالهم عن اي طرف من اطراف الدعوى او وكلائهم ان وجد ذلك والتقدير بعدم تسليم اي وثائق او مستندات من اطراف الدعوى او وكلائهم الا من خلال المحكمة وتضمنها في تقرير الخبرة الوقائع التي تم الاستناد اليها او افترضها الخبراء في آرائهم واستنتاجاتهم في تقرير الخبرة وعدد المرات التي قاموا بها بزيارة المال او محل الامر المطلوب الكشف او اجراء الخبرة عليه او التي اجتمعوا فيها مع فرقاء الدعوى وتعداد الوثائق التي تم الاعتد ماد عليها وبديان الطرق والأسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاتهم والآراء والاستنتاجات التي توصلوا اليها في تقرير خبرتهم ودرجة تأييدهم لها وكذلك بيان اسمائهم وعنوانهم ومكان عملهم وبيان مدة الوقت الذي استغرقه اعداد تقرير الخبرة.

وتم تسليمنا مبررات القضية وهي صور عن سند التسجيل ومخطط الأراضي وتم تحليلنا القسم القانوني على أن نقوم بمهمتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص وبعد مطابقة المبررات مع بعضها البعض تبين لنا انها تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى تمام الانطباق وبعد ان تم طرق باب الشقة موضوع الدعوى وقرع الجرس عدة مرات والانتظار تبين لنا انها مغلقة ولم نتمكن من الدخول اليها.

وصف قطعة الأرض

إن قطعة الأرض رقم (٢٦١) حوض رقم (٥) سعوه والمرج لوحة رقم (٦) من اراضي الحصن من نوع بناء / طوابق وشقق تقع ضمن حدود بلدية بني عبيد/ منطقة الحصن شرق كلية الحصن الجامعية بحوالي (٥٠٠)م تقريبا قبل مزرعة خليل السالم (على طريق مستشفى الملك المؤسس) غير منتظمة الشكل تتطاول من الشمال الى الجنوب صالحه للزراعة والبناء يقع على طول واجهتها الجنوبية (دوار) وشارع غير منتظم العرض مفتوح ومعبّد جزء منه وتحيط بها الأبنية السكنية من جميع الجهات